

1002696-35.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Luciano José Forster Junior

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... negou ter acusado o requerente de furto, tratando-se de mero conflito comercial. Houve deterioração dos itens mencionados na inicial e o autor apenas fez a reposição, comprando os itens novos. Impugnou a gratuidade processual e rebateu o pedido de indenização. Aguardava a improcedência.

O requerido Degir apresentou contestação semelhante (fls. 175/178), destacando que houve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA de Avaré

Rua Abílio Garcia nº 527 - Vila Jussara Maria - CEP: 18.706-040

Avaré - SP - Telefone: (14) - 2122-5616 - E-mail: avare2cv@tjsp.jus.br

1002696-35.2021.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1002696-35.2021.8.26.0073

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Elcio Hernandez

Requerido:

Diegir Miranda Filho e outro

Justiça Gratuita

VISTOS

Trata-se de ação ajuíza por ELCIO HERNANDES contra DEGIR MIRANDA FILHO e GLEBERSON ROSA CORREA. Alega irregularidade da cobrança de multa do contrato de locação firmado com o primeiro requerido e de valores relativos a bens retirados do imóvel e a dois dias de locação, uma vez que deixou o local em 27/10/2020 sem nada dever, retirando bens que lhe pertenciam e alguns maquinários no dia 30/10/2020. Alega, ainda, que o segundo requerido o difamou. Pede a declaração da inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 11.000,00.

O requerido Gleberson, em contestação (fls. 73/77), negou ter acusado o requerente de furto, tratando-se de mero conflito comercial. Houve deterioração dos itens mencionados na inicial e o autor apenas fez a reposição, comprando os itens novos. Impugnou a gratuidade processual e rebateu o pedido de indenização. Aguardava a improcedência.

O requerido Degir apresentou contestação semelhante (fls. 175/178), destacando que houve deterioração dos itens mencionados na inicial e o autor apenas fez a reposição, de modo que não se justificava a retirada dos itens ao final da locação. Impugnou, ainda, a gratuidade processual. Aguardava a improcedência.

As partes requereram julgamento antecipado (fl. 187 e 188).

É o relatório.

DECIDO.

Ante a natureza da controvérsia e o desinteresse das partes na abertura da fase instrutória (fls. 187/188), impõe-se o julgamento antecipado do mérito, nos termos ao artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Rejeito, de início, a impugnação à gratuidade processual, à míngua da apresentação, pelos requeridos, de qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

No mais, a ação procede em parte.

O próprio autor admite que desocupou completamente o imóvel somente em 30/10/2020, quando retirou alguns maquinários que ali restavam (fl. 3). Daí a legitimidade da cobrança dos dois dias de aluguel indicados na notificação de fls. 41/42, se o imóvel só foi totalmente desocupado naquela data, e não em 27/10/2020, devendo ser observadas as cláusulas 3.3 e 4.2.2 do contrato de locação juntado com a inicial. Por outro lado, é descabida a cobrança dos demais valores, à míngua de prova de que o imóvel fora locado com os itens indicados a fl. 42, de modo que o locador pudesse exigir a sua restituição. Tal prova, obviamente, incumbia ao requerido, sobretudo diante da demonstração de que o autor havia adquiridos itens semelhantes (fls. 34/36).

Não se verifica, assim, hipótese de aplicação da multa contratual.

Por outro lado, também é descabida a exigência de indenização por dano moral, ausente in casu, pois não se verifica ofensa à honra e à imagem do requerente em virtude de mera menção, em conversa entre o requerido Gleberison e terceiro, da retirada indevida de itens que o locador alega que deveriam ter sido restituídos. Não se trata, bem se vê da própria transcrição contida na inicial (fl. 4), de acusação de furto, mas de simples conversa a respeito da discussão quanto aos termos da resolução contratual, inclusive no âmbito judicial.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a presente ação, apenas para declarar a inexigibilidade do débito indicado a fls. 41/42, à exceção do valor referente a dois dias de locação. Incabível, contudo, a indenização por dano moral. Em razão da sucumbência em relação ao requerido Gleberison, o autor arcará com honorários advocatícios de 10% sobre o valor do pedido de indenização por dano moral.

No mais, sucumbindo o autor em mínima parte em relação ao requerido Degir, este arcará com honorários de R\$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor e da singeleza da causa, além de 50% do valor das custas e despesas processuais, pagando o requerente o restante.

Deve-se observar, enfim, que o autor é beneficiário da gratuidade processual.

P. I.

Avaré, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA